BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação de Proteção a Grupos Vulneráveis

Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Quem é protegido e a absoluta prioridade (arts. 1º a 3º)
- 2. Deveres de todos e conselhos (arts. 4º a 7º)
- 3. Direitos fundamentais em destaque (arts. 8º a 42)
- 4. Medidas de proteção (arts. 43 a 45)
- 5. Regras gerais sobre os crimes (arts. 93 a 95)
- 6. Crimes em espécie (arts. 96 a 108)
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2

O que você vai aprender . . . 2

Introdução . . . 2

1. Quem é protegido e a absoluta prioridade (arts. 1º a 3º) . . . 2

2. Deveres de todos e conselhos (arts. 4º a 7º) . . . 3

3. Direitos fundamentais em destaque (arts. 8º a 42) . . . 3

4. Medidas de proteção (arts. 43 a 45) . . . 4

5. Regras gerais sobre os crimes (arts. 93 a 95) . . . 4

6. Crimes em espécie (arts. 96 a 108) . . . 6

Exemplos resolvidos . . . 7

Exemplo 1 . . . 7

Exemplo 2 . . . 7

Exemplo 3 . . . 7

Exemplo 4 . . . 7

Erros frequentes e pegadinhas . . . 8

Mapa mental . . . 8

Questões de fixação e gabarito comentado . . . 9

Gabarito comentado . . . 10

Resumo final e fontes . . . 12

Resumo dos pontos essenciais . . . 12

Fontes e referências . . . 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Identificar quem é protegido pelo Estatuto e o que significa absoluta prioridade.
- Listar os desdobramentos da garantia de prioridade, inclusive a prioridade especial dos maiores de 80 anos.
- Explicar os deveres de prevenção e de comunicação de violações impostos a todos.
- Reconhecer as regras gerais dos crimes do Estatuto, com a nova redação do art. 94 dada pela Lei 15.163/2025.
- Distinguir os principais crimes dos arts. 95 a 108 e suas penas.
- Diferenciar o limite de 60 anos do Estatuto do de 65 anos da gratuidade no transporte coletivo.

Introdução

O Estatuto da Pessoa Idosa reúne, em uma só lei, os direitos das pessoas com 60 anos ou mais e as regras que punem quem os viola. A nomenclatura mudou em 2022 (Lei 14.423/2022): onde antes se lia 'idoso', passou-se a ler 'pessoa idosa'. Para quem atua na segurança pública, o assunto é prático: são frequentes as ocorrências de abandono, maus-tratos, apropriação de aposentadoria e discriminação, e a lei impõe a todo cidadão o dever de comunicar violações.

As bancas, em especial a VUNESP, costumam cobrar a literalidade: idade mínima, rol de prioridades, natureza da ação penal e penas de alguns crimes. O banco do Bizu não registra questões reais deste assunto (0 reais); há 25 questões autorais para treino. Atenção especial ao art. 94, reescrito em 2025: materiais antigos ainda afirmam que se aplica o rito dos Juizados Especiais aos crimes com pena máxima de até 4 anos, e isso já não é verdade.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Quem é protegido e a absoluta prioridade (arts. 1º a 3º)

> **Estatuto da Pessoa Idosa, art. 1º**
> É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

O critério é objetivo: **60 anos ou mais**. O art. 2º assegura à pessoa idosa todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral da lei, com oportunidades e facilidades para preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

> **Estatuto da Pessoa Idosa, art. 3º, caput**
> É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Quatro sujeitos têm o dever de garantir a prioridade: **família, comunidade, sociedade e poder público**. A estrutura lembra a do ECA. Já a Constituição, no art. 230, fala em família, sociedade e Estado e, no § 2º, garante a gratuidade do transporte coletivo urbano aos maiores de 65 anos.

O que a prioridade compreende (art. 3º, § 1º)

- atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;
- preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;
- destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa;

- viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com as demais gerações;
- priorização do atendimento pela própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto para quem não a possua ou careça de condições de manutenção da própria sobrevivência;
- capacitação e reciclagem de recursos humanos em geriatria e gerontologia;
- estabelecimento de mecanismos de divulgação de informações educativas sobre o envelhecimento;
- garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais;
- prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.

Entre as próprias pessoas idosas, é assegurada **prioridade especial aos maiores de 80 anos**, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais (art. 3º, § 2º).

> **Bizu**
> Maior de 80 anos: prioridade especial. 60 anos: idade para o Estatuto. 65 anos: gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano. Anote esses três números lado a lado.

2. Deveres de todos e conselhos (arts. 4º a 7º)

Nenhuma pessoa idosa será objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei (art. 4º). É **dever de todos** prevenir a ameaça ou a violação aos direitos da pessoa idosa (art. 4º, § 1º). A inobservância das normas de prevenção gera responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos da lei (art. 5º).

> **Estatuto da Pessoa Idosa, art. 6º**
> Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais da Pessoa Idosa, previstos na Lei 8.842/1994, zelam pelo cumprimento dos direitos definidos no Estatuto (art. 7º). Já os profissionais de saúde têm um dever reforçado: os casos de suspeita ou confirmação de violência contra pessoas idosas são objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, e comunicados a qualquer destes órgãos: autoridade policial, Ministério Público ou Conselhos da Pessoa Idosa (art. 19).

> **Atenção**
> O dever do art. 6º é de TODO cidadão, e não apenas de servidores ou profissionais de saúde. A alternativa que restringe o dever de comunicar a policiais ou a médicos está errada.

3. Direitos fundamentais em destaque (arts. 8º a 42)

O Título II trata do direito à vida (o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção, um direito social, art. 8º), à liberdade, ao respeito e à dignidade (art. 10), aos alimentos, à saúde, à educação, cultura, esporte e lazer, à profissionalização, à previdência e assistência social, à habitação e ao transporte. Alguns pontos merecem memorização.

O direito à liberdade compreende, entre outros aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; opinião e expressão; crença e culto religioso; prática de esportes e diversões; participação na vida familiar, comunitária e política; e a faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação (art. 10, § 1º). O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral (art. 10, § 2º), e é dever de todos pôr a pessoa idosa a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (art. 10, § 3º).

Quanto aos alimentos, a obrigação alimentar é solidária, e a pessoa idosa pode escolher entre os prestadores (art. 12). Na saúde, é assegurada a atenção integral por meio do SUS, com acesso universal e igualitário (art.

15).

Transporte coletivo

Situação	Regra
Urbano e semiurbano (art. 39)	Gratuidade para maiores de 65 anos, exceto serviços seletivos e especiais prestados paralelamente aos regulares
Entre 60 e 65 anos (art. 39, § 3º)	Legislação local dispõe sobre as condições da gratuidade
Assentos (art. 39, § 2º)	10% reservados e identificados como preferenciais
Interestadual (art. 40)	2 vagas gratuitas por veículo para renda de até 2 salários mínimos; desconto mínimo de 50% para os que excederem as vagas, com mesmo limite de renda
Embarque e desembarque (art. 42)	Prioridade e segurança assegurada

Para a gratuidade, basta apresentar qualquer documento pessoal que faça prova da idade (art. 39, § 1º). Na esfera judicial, o art. 71 assegura prioridade na tramitação de processos e na execução de atos e diligências a quem tenha 60 anos ou mais, em qualquer instância, e a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, maior de 60 anos.

Atenção
Não confunda: o Estatuto protege quem tem 60 anos ou mais, mas a gratuidade do transporte coletivo urbano, garantida na Constituição (art. 230, § 2º) e no Estatuto (art. 39), é para maiores de 65 anos. Para as pessoas de 60 a 65 anos, depende da legislação local.

4. Medidas de proteção (arts. 43 a 45)

As medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, ou em razão de sua condição pessoal (art. 43). Verificada qualquer dessas hipóteses, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, entre outras, medidas como encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, requisição para tratamento de saúde, inclusão em programa de auxílio a dependentes de drogas e abrigo em entidade ou abrigo temporário (art. 45).

Exemplo
A equipe da guarda atende chamado de vizinhos sobre uma senhora de 78 anos, aparentemente sozinha, sem alimentos e com sinais de desnutrição. O agente não precisa esperar prova completa: deve acionar o socorro, comunicar a autoridade policial e os órgãos de proteção (Ministério Público, conselho da pessoa idosa) e registrar a ocorrência. Quem tinha o dever de cuidar e não cuidou pode responder pelo crime do art. 98 ou do art. 99.

5. Regras gerais sobre os crimes (arts. 93 a 95)

O Título VI cuida do acesso à justiça e dos crimes. A Lei 15.163/2025 reescreveu o art. 94 e acrescentou um parágrafo único. Veja o texto vigente.

Estatuto da Pessoa Idosa, art. 94 (redação da Lei nº 15.163/2025)
Aos crimes previstos nesta Lei aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
Parágrafo único. Aos crimes previstos nesta Lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

> **Estatuto da Pessoa Idosa, art. 95**
> Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.

Duas consequências práticas: (1) os crimes são de **ação penal pública incondicionada**, ou seja, o Ministério Público age independentemente de representação da vítima; (2) as **imunidades penais** dos arts. 181 e 182 do Código Penal, que isentam ou condicionam a pena em crimes patrimoniais entre parentes, **não valem** aqui. Assim, o filho que se apropria da aposentadoria do pai idoso pode ser processado normalmente.

> **Atenção**
> Antes de 2025, o art. 94 mandava aplicar o rito da Lei 9.099/1995 aos crimes com pena máxima de até 4 anos. Essa regra foi substituída. Hoje, os crimes do Estatuto e os crimes com violência contra a pessoa idosa ficam fora da Lei 9.099, qualquer que seja a pena. Questões baseadas em material antigo podem trazer o gabarito desatualizado.

6. Crimes em espécie (arts. 96 a 108)

Principais crimes e penas

Artigo	Conduta	Pena
96	Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando acesso a operações bancárias, transporte, direito de contratar etc., por motivo de idade	Reclusão, 6 meses a 1 ano, e multa
96, § 1º	Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo	Mesma pena do caput
97	Deixar de prestar assistência em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar assistência à saúde, sem justa causa	Detenção, 6 meses a 1 ano, e multa
98	Abandonar em hospitais, casas de saúde ou entidades de longa permanência, ou não prover necessidades básicas quando obrigado	Detenção, 6 meses a 3 anos, e multa
99	Expor a perigo a integridade e a saúde (condições desumanas, privação de alimentos e cuidados, trabalho excessivo)	Reclusão, 2 a 5 anos (redação de 2025)
102	Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou rendimento	Reclusão, 1 a 4 anos, e multa
104	Reter o cartão magnético de conta de benefícios ou outro documento para garantir recebimento de dívida	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
105	Exibir ou veicular informações ou imagens depreciativas ou injuriosas	Detenção, 1 a 3 anos, e multa
106	Induzir pessoa idosa sem discernimento a outorgar procuração para administrar ou dispor de bens	Reclusão, 2 a 4 anos
107	Coagir a doar, contratar, testar ou outorgar procuração	Reclusão, 2 a 5 anos
108	Lavrar ato notarial com pessoa idosa sem discernimento, sem representação legal	Reclusão, 2 a 4 anos

No art. 96, a pena é aumentada de 1/3 se a vítima estiver sob os cuidados ou a responsabilidade do agente (§ 2º), e não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa (§ 3º). No art. 97, a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta a morte.

O art. 99 foi alterado pela Lei 15.163/2025: o crime de expor a perigo passou a ser punido com reclusão de 2 a 5 anos; se resulta lesão corporal grave, a reclusão é de 3 a 7 anos (§ 1º); se resulta morte, de 8 a 14 anos (§ 2º). As penas mudaram em relação a materiais antigos, que trazem detenção de 2 meses a 1 ano para o caput.

O art. 100 reúne condutas puníveis com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, como obstar o acesso a cargo público por motivo de idade, negar emprego ou trabalho por motivo de idade e recusar, retardar ou dificultar atendimento ou assistência à saúde sem justa causa.

Bizu

Para fixar: abandonar na instituição ou não prover o necessário (art. 98) tem teto de 3 anos; apropriar-se da pensão (art. 102) tem 1 a 4 anos; reter o cartão do benefício (art. 104) pune quem usa o cartão como garantia de dívida.

Exemplo

Um comerciante fica com o cartão do benefício de um aposentado de 72 anos 'até ele pagar a dívida'. A conduta se encaixa no art. 104. O fato de a dívida ser real não autoriza a retenção; a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e a ação penal é pública incondicionada.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Joana tem 63 anos e quer usar gratuitamente o ônibus urbano do seu município. O Estatuto garante a gratuidade a ela?

Resolução. O art. 39 do Estatuto assegura a gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos aos maiores de 65 anos. Para quem está na faixa de 60 a 65 anos, o § 3º remete à legislação local as condições do exercício dessa gratuidade. Portanto, não há garantia automática no Estatuto para Joana.

Resposta: Depende da legislação local do município; o Estatuto garante a gratuidade apenas aos maiores de 65 anos.

Exemplo 2

Carlos, 40 anos, usa a conta bancária da mãe de 84 anos para pagar suas próprias dívidas, gastando a pensão que ela recebe. Ele alega ser parente próximo e que, por isso, não pode ser punido. Está correto?

Resolução. O art. 102 pune quem se apropria de ou desvia bens, proventos, pensão ou rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. O art. 95 afasta a aplicação dos arts. 181 e 182 do Código Penal, de modo que o parentesco não gera imunidade. A ação é pública incondicionada, e a vítima, maior de 80 anos, tem ainda prioridade especial de atendimento.

Resposta: Não. Carlos pode responder pelo art. 102 (reclusão de 1 a 4 anos e multa); o parentesco não isenta de pena.

Exemplo 3

Um crime do Estatuto da Pessoa Idosa tem pena máxima de 1 ano. Aplica-se a ele o rito da Lei 9.099/1995?

Resolução. Antes da Lei 15.163/2025, o art. 94 mandava aplicar o rito da Lei 9.099 aos crimes com pena máxima de até 4 anos. Com a nova redação, o parágrafo único do art. 94 estabelece que aos crimes do Estatuto e aos praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena, não se aplica a Lei 9.099.

Resposta: Não. A Lei 9.099/1995 não se aplica, qualquer que seja a pena.

Exemplo 4

Em uma agência bancária, o gerente nega a abertura de conta a um senhor de 70 anos 'porque já está velho demais'. Qual crime pode estar configurado?

Resolução. O art. 96 pune quem discrimina pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, por motivo de idade. A pena é reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. O art. 95 manda tratar o crime como de ação pública incondicionada.

Resposta: Art. 96 do Estatuto da Pessoa Idosa (discriminação), reclusão de 6 meses a 1 ano e multa.

Erros frequentes e pegadinhas

Afirmar que o Estatuto protege quem tem 65 anos ou mais. A idade é 60; o 65 é da gratuidade de transporte coletivo urbano e semiurbano.

Dizer que os crimes do Estatuto dependem de representação da vítima. São de ação pública incondicionada (art. 95).

Aplicar o antigo art. 94 (rito da Lei 9.099 para penas de até 4 anos). Desde a Lei 15.163/2025 a Lei 9.099 não se aplica aos crimes do Estatuto nem aos praticados com violência contra a pessoa idosa.

Achar que o parentesco isenta de pena nos crimes patrimoniais. O art. 95 afasta os arts. 181 e 182 do Código Penal.

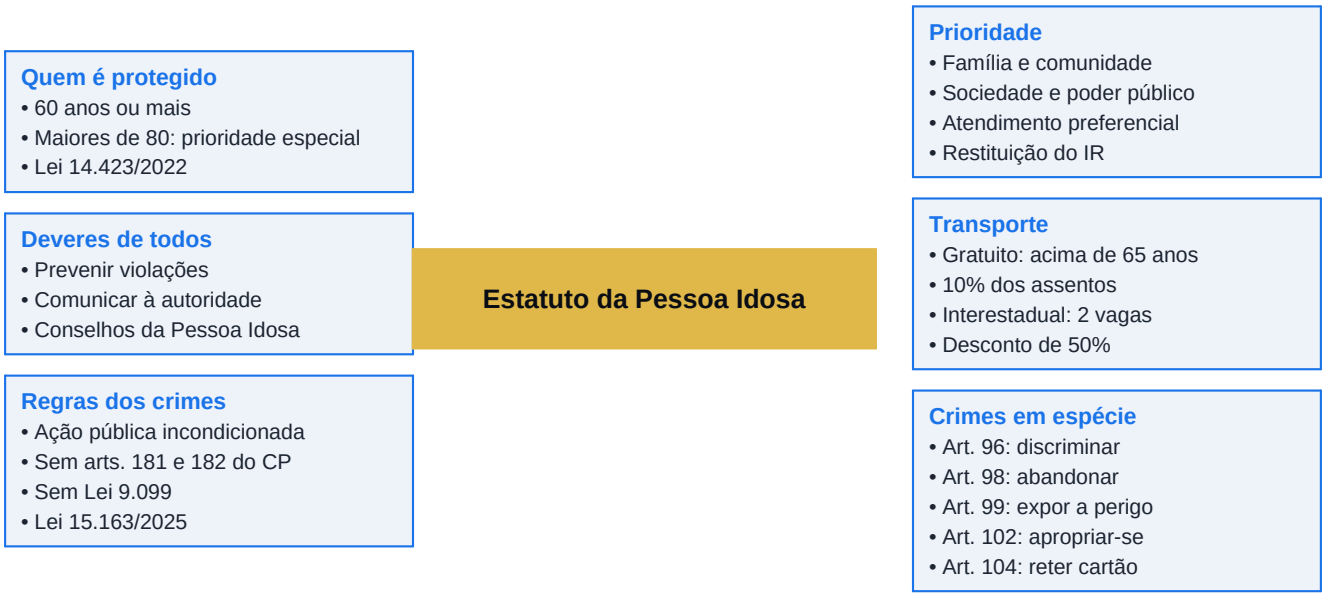
Restringir o dever de comunicar violações a policiais ou profissionais de saúde. O dever do art. 6º é de todo cidadão.

Esquecer a prioridade especial dos maiores de 80 anos, que têm preferência até sobre as demais pessoas idosas.

Usar a pena antiga do art. 99 (detenção de 2 meses a 1 ano). Com a Lei 15.163/2025, o caput prevê reclusão de 2 a 5 anos.

Falar em 'Estatuto do Idoso' como nome atual: desde a Lei 14.423/2022 a denominação é Estatuto da Pessoa Idosa.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma empresa recusa a contratação de um candidato de 63 anos, sob a alegação de que ele seria "velho demais" para a função, embora preencha todos os requisitos do cargo. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, negar a alguém emprego ou trabalho por motivo de idade

(A) constitui mera infração trabalhista, sem consequência penal.
(B) é conduta permitida, pois o empregador é livre para escolher quem contratar.
(C) constitui crime, punido com reclusão de seis meses a um ano e multa.
(D) constitui contravenção penal, punida apenas com multa.
(E) constitui crime, punido com detenção de dois a quatro anos.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O Estatuto da Pessoa Idosa destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a

(A) 55 anos.
(B) 60 anos.
(C) 65 anos.
(D) 70 anos.
(E) 80 anos.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as pessoas idosas, o Estatuto assegura prioridade especial às

(A) que recebem até um salário mínimo.
(B) que residem sozinhas.
(C) com mais de 70 anos.
(D) maiores de 80 anos.
(E) que não possuem filhos.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, a garantia de prioridade assegurada à pessoa idosa compreende

(A) o atendimento exclusivo em unidades de saúde, vedado o acesso a qualquer outra pessoa que não seja idosa.
(B) a isenção do pagamento de todos os tributos municipais, estaduais e federais.
(C) o atendimento preferencial restrito aos órgãos públicos, excluídos os serviços privados.
(D) a dispensa de responsabilidade civil por danos causados a terceiros em qualquer situação, por ser pessoa idosa.
(E) o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as medidas que compõem a garantia de prioridade à pessoa idosa, o Estatuto da Pessoa Idosa prevê a priorização do atendimento pela própria família, em detrimento do atendimento asilar, salvo

(A) quando houver oposição de qualquer vizinho ou parente distante da pessoa idosa.
(B) quando a pessoa idosa tiver mais de oitenta anos, em qualquer circunstância familiar.
(C) quando o atendimento familiar se mostrar mais oneroso que o atendimento institucional.
(D) para quem não a possua ou careça de condições de manutenção da própria sobrevivência.
(E) quando a família residir em município diferente daquele em que vive a pessoa idosa.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma empresa de transporte descumpre sistematicamente as normas de prevenção previstas no Estatuto da Pessoa Idosa, deixando de adotar medidas básicas de proteção. Segundo o art. 5º do Estatuto, a inobservância dessas normas importará em

(A) responsabilidade apenas das pessoas físicas, ficando isenta a pessoa jurídica.

(B) responsabilidade à pessoa física ou jurídica, nos termos da lei.

(C) mera advertência verbal, sem outras consequências jurídicas.

(D) responsabilidade exclusiva do poder público fiscalizador.

(E) extinção automática da pessoa jurídica, sem necessidade de processo.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um motorista de aplicativo percebe uma pessoa idosa caída na via pública, em evidente situação de iminente perigo, e, embora pudesse prestá-la assistência sem risco pessoal ou, ao menos, pedir socorro à autoridade pública, vai embora sem fazer nada. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, a conduta

(A) não configura crime, pois o dever de socorro é exclusivo dos profissionais de saúde.

(B) configura crime somente se o motorista for parente da pessoa idosa.

(C) configura crime apenas se da omissão resultar a morte da pessoa idosa.

(D) configura o crime de deixar de prestar assistência à pessoa idosa em situação de iminente perigo.

(E) configura mera infração de trânsito, sem repercussão penal.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, é obrigação, com absoluta prioridade, assegurar à pessoa idosa a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer e ao trabalho, entre outros. Essa obrigação cabe

(A) exclusivamente à família, em caráter subsidiário ao Estado.

(B) à família, à comunidade, à sociedade e ao poder público.

(C) somente ao poder público, não alcançando a sociedade civil.

(D) apenas aos filhos maiores e capazes da pessoa idosa.

(E) à família e ao poder público, excluída a comunidade.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um conhecido convence uma pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a outorgar-lhe procuração para que ele administre seus bens. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa,

(A) o fato é regular, pois a procuração foi assinada pela própria pessoa idosa, de livre vontade.

(B) o fato só é crime se a procuração for lavrada em cartório de notas e registrada.

(C) o fato só é crime se houver coação com emprego de violência ou grave ameaça.

(D) o fato configura o crime de induzir a pessoa idosa sem discernimento a outorgar procuração.

(E) o fato configura apenas causa de anulação do negócio, sem repercussão na esfera penal.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um neto, mediante ameaça, obriga o avô idoso a assinar a doação de um imóvel em seu favor. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, a conduta

(A) configura o crime de coagir, de qualquer modo, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração.

(B) não configura crime, em razão da imunidade penal que existe entre ascendentes e descendentes, nos crimes patrimoniais.

(C) configura apenas o crime de estelionato, afastada a aplicação do Estatuto.

(D) configura somente o crime de reter cartão magnético de conta bancária da pessoa idosa.

(E) configura apenas ilícito civil, com anulação do ato de doação e sem qualquer consequência de natureza penal.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

O art. 100, II, tipifica como crime negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho, com pena de reclusão de seis meses a um ano e multa. Trata-se de crime, não de contravenção ou simples infração trabalhista, e a liberdade de contratar não autoriza discriminação por idade.

Questão 2 — Gabarito: B

O art. 1º do Estatuto fixa a idade de 60 anos ou mais. A idade de 80 anos é relevante para a prioridade especial, e 65 anos é a idade da gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos (art. 39 do próprio Estatuto e art. 230, § 2º, da CF).

Questão 3 — Gabarito: D

O Estatuto assegura prioridade especial aos maiores de 80 anos, que devem ser atendidos preferencialmente em relação às demais pessoas idosas.

Questão 4 — Gabarito: E

O art. 3º, § 1º, I, prevê que a garantia de prioridade compreende o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Também inclui preferência na formulação e execução de políticas sociais e destinação privilegiada de recursos públicos. O Estatuto não prevê isenção geral de tributos nem exclusividade de atendimento.

Questão 5 — Gabarito: D

O art. 3º, § 1º, V, prioriza o atendimento pela própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto para quem não a possua ou careça de condições de manutenção da própria sobrevivência. Idade avançada, custo ou distância não são exceções previstas.

Questão 6 — Gabarito: B

O art. 5º prevê que a inobservância das normas de prevenção importa responsabilidade à pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. A pessoa jurídica não fica isenta, e a responsabilização depende do procedimento legal, sem sanções automáticas.

Questão 7 — Gabarito: D

O art. 97 pune deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública (detenção de 6 meses a 1 ano e multa). O crime pode ser praticado por qualquer pessoa. O resultado lesivo apenas aumenta a pena (metade se lesão grave, triplicada se morte).

Questão 8 — Gabarito: B

O art. 3º atribui a obrigação, com absoluta prioridade, à família, à comunidade, à sociedade e ao poder público, de forma solidária. Restringir o dever apenas à família, apenas ao Estado ou excluir a comunidade contraria o texto legal.

Questão 9 — Gabarito: D

O art. 106 pune quem induz pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente (reclusão de dois a quatro anos). A coação é elemento de outro crime (art. 107), e a assinatura da própria pessoa idosa não afasta o delito.

Questão 10 — Gabarito: A

O art. 107 pune coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração (reclusão de 2 a 5 anos). O art. 95 prevê que os crimes do Estatuto são de ação penal pública incondicionada e que não se lhes aplicam as imunidades dos arts. 181 e 182 do Código Penal. Logo, o parentesco não afasta a punição, e o ato pode ainda ser anulado no âmbito civil.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- O Estatuto da Pessoa Idosa protege quem tem 60 anos ou mais (art. 1º).
- A absoluta prioridade é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público (art. 3º).
- Maiores de 80 anos têm prioridade especial em relação às demais pessoas idosas.
- A prioridade inclui atendimento preferencial imediato e individualizado e prioridade na restituição do Imposto de Renda.
- É dever de todos prevenir ameaças e violações, e todo cidadão deve comunicar violações à autoridade competente.
- Gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano: maiores de 65 anos; 10% dos assentos são reservados.
- Os crimes do Estatuto são de ação pública incondicionada e afastam os arts. 181 e 182 do Código Penal (art. 95).
- Pela Lei 15.163/2025, a Lei 9.099/1995 não se aplica aos crimes do Estatuto nem aos praticados com violência contra a pessoa idosa.
- Abandono e falta de provimento de necessidades básicas: detenção de 6 meses a 3 anos e multa (art. 98).
- Apropriação ou desvio de bens, pensão e proventos: reclusão de 1 a 4 anos e multa (art. 102).
- Reter o cartão de benefício para garantir dívida é crime (art. 104).
- Nomenclatura atual: Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 14.423/2022).

Fontes e referências

- Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), texto compilado, conferido: arts. 1º a 7º, 10 a 15, 19, 39 a 45 e 93 a 108 (art. 94 e art. 99 com redação da Lei nº 15.163/2025) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
- Constituição Federal de 1988, art. 230 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.